

[별표 2] <개정 2013.7.11>

운송사업자에 대한 행정처분의 세부 기준 (제27조 관련)

위반행위	해당 법조문	처분내용
1. 소유 대수가 2대 이상인 운송사업자가 주사무소가 있는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 외의 지역에 영업소를 설치하지 않고 상주하여 화물자동차 운송사업을 경영한 경우	제21조제1호	○ 사업 일부정지(30일)
2. 소유 대수가 1대인 운송사업자가 주사무소가 있는 특별시·광역시·특별자치시 또는 도와 이와 맞닿은 특별시·광역시·특별자치시 또는 도 외의 지역에 상주하여 화물자동차 운송사업을 경영한 경우	제21조제2호	○ 위반차량 운행정지(30일)
3. 차고지와 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제3호	○ 위반차량 운행정지(5일)
4. 최대적재량 1.5톤 이하의 화물자동차가 주차장, 차고지 또는 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제4호	○ 위반차량 운행정지(5일)
5. 신고한 운임 및 요금 또는 화주와 합의된 운임 및 요금이 아닌 부당한 운임 및 요금을 받은 경우	제21조제5호	○ 위반차량 운행정지(10일)
6. 화주로부터 부당한 운임 및 요금의 환급을 요구받고 환급하지 않은 경우	제21조제6호	○ 위반차량 운행정지(30일)
7. 신고한 운송약관을 준수하지 않은 경우	제21조제7호	○ 위반차량 운행정지(20일)
8. 사업용 화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 알아보기 쉽도록 해당 운송사업자의 명칭(소유 대수가 1대인 운송사업자인 경우에는 해당 화물자동차 운송사업의 종류를 말한다)을 표시하지 않은 경우	제21조제8호	○ 위반차량 운행정지(10일)
9. 화물자동차 운전자의 취업 현황 및 퇴직 현황을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	제21조제9호	○ 위반차량 운행정지(10일)
10. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하	제21조제10호	○ 1차: 위반차량운행정지(20일)

거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우		○ 2차: 위반차량운행정지(30일)
11. 적재물배상보험등에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우	제21조제11호	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
12. 「자동차관리법」에 따른 검사를 받지 않고 화물자동차를 운행한 경우	제21조제12호	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
13. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장·고정장치 등을 하지 않고 운행한 경우	제21조제13호	○ 1차: 위반차량 운행정지(15일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차: 위반차량 운행정지(30일)
14. 화물자동차 운전자에게 차 안에 화물운송 종사자격증명을 게시하지 않고 운행하게 한 경우	제21조제14호	○ 위반차량 운행정지(10일)
15. 차량 및 영업소의 청결상태를 양호하게 유지하지 않은 경우	제21조제15호	○ 위반차량 운행정지(5일)
16. 화물자동차 운전자에게 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제54조제2항에 따른 최고속도 제한장치 또는 같은 규칙 제56조에 따른 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않는 상태에서 운행하도록 한 경우	제21조제16호	○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(15일)
17. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 않은 경우	제21조제17호	○ 사업 일부정지(10일)
18. 차량을 1대 보유한 일반화물자동차 운송사업자(소유 대수가 1대인 경우에만 해당한다), 개별화물자동차 운송사업자, 용달화물자동차 운송사업자가 자기 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 하는 등 화물운송 질서를	제21조제18호	○ 1차: 사업 전부정지(10일) ○ 2차: 사업 전부정지(20일) ○ 3차: 허가취소

문란하게 하는 행위를 한 경우 19. 제6조제3항에 따라 허가를 받은 자가 집화등 외의 운송을 한 경우	제21조제19호	○ 1차: 사업전부정지(10일) ○ 2차: 사업전부정지(20일) ○ 3차: 허가취소
20. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 구난형 특수자동차를 사용하여 고장·사고차량을 운송하는 운송사업자가 고장·사고차량 소유자 또는 운전자의 의사에 반하여 구난을 지시하거나 구난한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 고장·사고차량 소유자 또는 운전자가 사망·중상 등으로 의사를 표현할 수 없는 경우 나. 교통의 원활한 흐름 또는 안전 등을 위하여 경찰 공무원이 차량의 이동을 명한 경우	제21조제20호	○ 1차: 사업 전부정지(10일) ○ 2차: 사업 전부정지(20일) ○ 3차: 사업 전부정지(30일)

비고

- 위 표의 위반행위란 제3호에서 “밤샘주차”란 0시부터 4시까지 사이에 하는 1시간 이상의 주차를 말한다.
- 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 부과기준은 최근 1년(제11호의 경우에는 2년으로 한다)간 같은 위반행위로 행정처분을 부과한 경우에 적용한다. 이 경우 같은 위반행위로 행정처분을 한 날부터 동일한 위반행위로 적발한 날을 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.